

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 102/2530 นางสาวเพียว วีระวัฒน์
นายณพพร เวียร์ร่า กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1711

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2), มาตรา 88, มาตรา 172, มาตรา 177, มาตรา 185

คดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้ผู้ร้อง และบิดาผู้ร้องโดยตัดผู้คัดค้านมิให้รับมรดก ผู้คัดค้านว่าเป็นพินัยกรรมปลอม ผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดก ดังนี้ การที่ผู้คัดค้านนำสืบถึงพินัยกรรมอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งระบุยกทรัพย์สินของผู้ตายส่วนหนึ่งให้ผู้คัดค้าน ก็เท่ากับเพื่อแสดงว่าผู้คัดค้านมิได้ถูกตัดมิให้รับมรดก และผู้คัดค้านมีสิทธิเป็นผู้จัดการมรดกได้ กรณีเป็นข้อพิพาทในประเด็นที่ว่า ผู้ร้องหรือผู้คัดค้านสมควรเป็นผู้จัดการมรดก แม้ผู้คัดค้านรู้ว่ามีพินัยกรรมฉบับนี้ภายหลังยื่นคำคัดค้าน แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดี ศาลมีอำนาจรับฟังได้ จึงไม่เป็นการนำสืบนอกประเด็น

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย โดยอ้างว่าผู้ร้องเป็นผู้รับพินัยกรรมตามพินัยกรรมซึ่งตัดทายาทโดยธรรมทั้งหลายมิให้รับมรดก ทั้งกรณีจำเป็นต้องมีผู้จัดการมรดกเพื่อดำเนินการโอนรับมรดก และผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายมิให้เป็นผู้จัดการมรดก

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า พันัยกรรมที่ผู้ร้องอ้างเป็นพันัยกรรมปลอม ผู้ร้องไม่มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ผู้คัดค้านทั้งสองเป็นทายาทมีส่วนได้เสียในกองมรดกเหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องและตั้งผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย และยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสอง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า พันัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.๑ ที่ผู้ร้องเป็นผู้รับพันัยกรรมและตัดมิให้ผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมรับมรดกเป็นพันัยกรรมที่แท้จริงของผู้ตาย ส่วนปัญหาที่ว่าพันัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.๑ ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนโดยพันัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.๖ ซึ่งผู้คัดค้านทั้งสองนำสืบว่าผู้ตายได้ทำขึ้นในภายหลังหรือไม่นั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังการนำสืบพันัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.๖ ของผู้คัดค้านทั้งสองว่า ผู้ร้องอ้างว่าผู้คัดค้านทั้งสองถูกตัดมิให้รับมรดก หากมีพันัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.๖ จริง ซึ่งยกทรัพย์สินมรดกส่วนหนึ่งให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสองก็เท่ากับว่า ผู้คัดค้านทั้งสองมิได้ถูกตัดมิให้รับมรดกดังที่ผู้ร้องอ้าง อีกประการหนึ่งผู้ร้องมิใช่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายโดยตามคำร้องอ้างว่าเป็นผู้รับพันัยกรรม หากมีพันัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.๖ จริง ผู้คัดค้านทั้งสองซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมและมีได้ถูกตัดมิให้รับมรดกแล้ว ผู้คัดค้านทั้งสองก็มีสิทธิที่จะเป็นผู้จัดการมรดกได้ เป็นข้อพิพาทในประเด็นที่ว่าผู้ร้องหรือผู้คัดค้านทั้ง

สองสมควรที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตาย อีกทั้งผู้คัดค้านทั้งสองอ้างว่าเพ็ญรู้ว่ามี
พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.๖ ในภายหลังต่อเมื่อได้ยื่นคำคัดค้านคดีนี้แล้ว จึงขอ
นำสืบเกี่ยวกับพินัยกรรมดังกล่าว ซึ่งศาลชั้นต้นก็ให้ผู้คัดค้านทั้งสองนำสืบเกี่ยวกับ
พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.๖ นั้นได้ และศาลล่างทั้งสองก็ได้วินิจฉัยถึงเอกสารหมายเลข
ค.๖ นั้นด้วย ก็เท่ากับว่าศาลชั้นต้นเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเป็นจะ
ต้องสืบพยานเอกสารดังกล่าวอันสำคัญ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญแห่งคดี ศาลจึงมี
อำนาจรับฟังพยานหลักฐานเช่นนั้นได้ แต่วินิจฉัยข้อเท็จจริงต่อไปว่า ข้อเท็จจริง
ฟังไม่ได้ว่าผู้ตายได้ทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ค.๖ ไว้ ดังนั้นจึงต้องถือว่าผู้คัดค้าน
ทั้งสองถูกตัดมิให้ได้รับมรดกของผู้ตายตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ร.๑ ส่วนผู้ร้อง
ในฐานะผู้รับพินัยกรรมย่อมมีสิทธิเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้ ที่ศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาต้องกันมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้ร้องทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภิรักษ์ ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

ศาลแพ่ง - นายสกล เหมือนพะวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายเสียง ตีระวุฒิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ